


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Aos 01 de junho de 2023, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e das Sucessões desta Comarca. Eu, ANDREA DE ARAUJO, Assistente Judiciário, digitei.

DECISÃO

Processo nº: **1062500-40.2022.8.26.0576**
 Classe - Assunto **Divórcio Litigioso - Dissolução**
 Requerente: **Graziela Helen Braguini Lopes**
 Requerido: **Marcelo Henrique Lopes**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **MARIA LUCINDA DA COSTA**

Vistos.

G.H.B.L. ajuizou a presente **ação de divórcio litigioso cumulada com pedidos de partilha de bens, regulamentação de guarda, visitas e alimentos** em face de **M.H.L.**. Narrou a inicial que os litigantes contraíram matrimônio em 17 de abril de 2009, sob o regime de comunhão parcial de bens e que estão separados de fato desde 01 de junho de 2022, não havendo possibilidade da retomada da vida conjugal. Da união adveio o nascimento de G.B.L. no dia 14 de abril de 2014, cuja guarda deverá ser compartilhada entre os pais e a residência fixada com a mãe. Indicou as condições de visitação. Em relação aos alimentos devidos pelo pai à filha, requereu a fixação da quantia de R\$ 850,00, além do custeio do material e uniforme escolar e tratamento odontológico (quando necessário) e, em havendo 13º salário, férias e/ou adicionais recebíveis, o repasse do percentual de 35% para a infante. Nos casos de trabalho informal ou desemprego, o valor dos alimentos equivalerá a 70,13% do salário mínimo. Na vigência da união foram adquiridos os automóveis Hyundai/Creta 1.6 Attitude, ano: 2018/2019, placa FOR8727 (que está sob a posse da autora) e VW/Saveiro 1.6, ano 2007/2008, placa EAQ0389 (que está sob a posse do réu), os móveis e utensílios que guarnecem o antigo lar conjugal, um cachorro da raça maltês micro, bem como foi constituída a empresa de marcenaria Lopes Olivê Planejados. Requereu a venda dos veículos e a meaçaõ dos valores dela decorrentes na proporção de 50% para cada uma das partes, indicou bens móveis que foram retirados pelo demandado da antiga residência do casal, requereu a alienação de uma bicicleta e um notebook e a partilha na

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

proporção de 50% para cada um, renunciou a sua quota parte da empresa em favor do demandado, que deverá assumir todo o patrimônio, encargos, obrigações e direitos, bem como requereu a guarda unilateral do animal de estimação consigo e meação das despesas. Por fim, descreveu que imóvel situado na Avenida Belvedere, 1005, casa 219, situado no Residencial Garden Village, foi adquirido mediante de contratação de financiamento e pertencem exclusivamente à autora, que quitou o valor dado a título de entrada, bem como efetuou o pagamento das parcelas de financiamento com recursos próprios (fls. 01/11 e documentos de fls. 12/80 e fls. 86/87 e documentos de fls. 88/89).

Concedidos à autora os benefícios da gratuidade judiciária (fls. 81), deferida a guarda compartilhada da filha comum e residência com a autora, fixados alimentos provisórios devidos pelo réu à filha no valor equivalente a 70% do salário mínimo, fixadas liminarmente as visitas do requerido à prole em finais de semana alternados, das 20 horas de sexta feira até as 20 horas do domingo, com a retirada e devolução na residência materna. No mais, determinada a citação do requerido (fls. 90/91).

O requerido foi citado (fls. 95/96) e apresentou contestação e documentos (fls. 97/109 e 110/149).

Preliminarmente, requereu a gratuidade judiciária e impugnou a benesse concedida à autora. Alegou que a demandante ocultou informações acerca da existência de valores em uma conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal e de um automóvel VW/Fox, 2015/2016, que deverão ser partilhados na proporção de 50% para cada uma das partes e, na eventualidade de retirada ou transferência do valor e do bem em data próxima da separação de fato, deverá ser ressarcido. Impugnou o termo de cessão e transferência referente ao imóvel por se tratar de uma simulação entre as partes para proteção do patrimônio do casal. Asseverou que a demandante não apresentou documento dando conta da transferência da quantia de R\$ 17.762,05 para ele, nem tampouco há menção na declaração de imposto de renda. Alegou que por conta de problemas de saúde teve redução de sua capacidade laborativa e não tem como custear metade das despesas com o animal de estimação. Descreveu os bens existentes na antiga residência do casal e requereu a sua avaliação para a justa meação. Manifestou concordância com o valor descrito a título de alimentos provisórios, com os termos de guarda e visitas à filha comum descritos na inicial e requereu o recebimento de alugueis

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

em decorrência do uso exclusivo do imóvel comum pela autora.

Em réplica, a demandante impugnou o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo demandado e reafirmou a condição de hipossuficiente. No mérito, afirmou que a conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal não tem movimentação desde maio de 2022 e que o saldo lá existente é proveniente de doação recebida pelos avós maternos para o custeio da festa de aniversário da filha agendada para abril/2023. Asseverou que o automóvel VW/Fox 2012/2013 foi recebido por ela a título de doação de seu genitor, informação constante em declaração de imposto de renda. Reputou como válido o conteúdo contido no termo de cessão e afirmou que o réu pagou quatro parcelas do financiamento do imóvel (fevereiro, abril, maio e junho/2022) e uma parcela da taxa condominial, por mera liberalidade. Reiterou o pedido de meaçaõ das despesas do animal de estimação, impugnou o pedido de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, uma vez que o bem pertence exclusivamente a ela. Em relação aos móveis, afirmou que as fotografias apresentadas pelo réu contemplam bens que foram por ele retirados da antiga residência do casal. Reiterou a meaçaõ em relação à empresa constituída e dos veículos adquiridos e afirmou que o réu não vem cumprindo as visitas e pagamento de alimentos nos termos descritos (fls. 153/168 e documentos de fls. 169/294).

O D. Promotor de Justiça manifestou-se pela designação de audiência de mediação e conciliação (fls. 299).

A autora apresentou nos autos comprovantes de pagamento referentes às parcelas do financiamento do imóvel (fls. 300/301 e 302/315).

O demandado impugnou os documentos apresentados, afirmou que a demandante modifica os pedidos após a resposta, em especial à meaçaõ do veículo Hyundai/Creta e participação da empresa L.O. e meaçaõ de dois imóveis por ele e seus irmãos recebidos dos pais a título de doação. No mais, requereu a condenação da autora por litigância de má fé (fls. 320/329 e documentos de fls. 330/353).

É o que se apresenta até o momento.

Decido.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjstj.jus.br

1 – Ciência à autora das alegações contidas às fls. 320/329 e documentos apresentados às fls. 330/353.

2 – Em relação à impugnação da gratuidade concedida à autora e pleiteada pelo réu, vale lembrar que o requisito para a concessão do benefício é, tão-somente, a declaração de que não está em condições de pagar as custas do processo, cabendo à parte contrária a prova de suficiência de recursos.

Cabe mencionar que, a teor do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A não concessão de assistência gratuita importa robustez de prova a contrário sensu, e não somente vagas alegações, até porque a miserabilidade no conceito jurídico não significa a própria indigência.

Diante do exposto, diante da generalidade das impugnações apresentadas e por não antever qualquer indício de condição econômica favorável dos litigantes, mantenho a gratuidade judiciária concedida à autora e defiro o mesmo benefício ao réu, anotando-se.

3 – Verifico, que há no processo questões que devem ser de plano resolvidas, razão pela qual, nos termos do art. 356, do Código de Processo Civil¹, passo ao julgamento antecipado parcial do mérito.

3.1 – Da decretação do divórcio:

Restou incontroverso a inviabilidade de retomada da vida conjugal, razão pela qual **decreto o divórcio de G.H.B.L. E M.H.L.**, voltando a mulher a usar o nome de solteira, qual seja, **G.H.B.**

Transitada em julgado, expeça-se o mandado para averbação na certidão de casamento (fls. 57), **cabendo à autora e/ou seu advogado a impressão do documento diretamente pelo eSAJ e entrega no destinatário para cumprimento.**

3.2 - Da regulamentação da guarda e visitas da filha comum:

¹ *"O Juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:*

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355."


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

Levando em consideração a concordância do demandado (fls. 106), concedo a guarda compartilhada da criança G.B.L., nascida no dia 14 de abril de 2014, para ambos os genitores e fixo a residência da infante com a mãe.

As visitas do pai à filha ocorrerão da seguinte forma: em horários livres, mediante prévia comunicação e autorização da mãe e desde que não atrapalhe a rotina da criança; o pai buscará a filha na escola todos os dias após o encerramento das aulas e, em havendo impossibilidade, deverá adotar as providências para que a criança seja entregue na residência da avó materna; em finais de semana alternados, com a retirada da criança na escola após o encerramento das atividades educacionais e devolução no lar materno às 20 horas do domingo; todas as quartas-feiras, com a retirada da criança na escola às 18 horas e devolução no lar materno às 18 horas da quinta-feira; feriados alternados, com a retirada da filha no lar materno às 10 horas do dia de seu início e devolução no mesmo local às 20 horas do dia de seu término; Dia das Mães e Dia dos Pais a criança passará o dia com o homenageado, independentemente de quem seja o direito de permanência com a infante no final de semana; nos anos pares, a criança passará o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai, alternando-se nos anos ímpares. Entende-se por Natal e Ano Novo os períodos compreendidos entre as 10 horas dos dias 24 e 31 de dezembro e 18 horas dos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro; nos anos pares, a criança passará a primeira metade das férias escolares de meio e final/início de ano com a mãe e a segunda metade com o pai, alternando-se nos anos ímpares.

3.3 – Da meação dos bens móveis que guarnecem o antigo lar conjugal:

A autora requereu a meação dos móveis e utensílios domésticos que guarnecem a antiga residência do casal e declarou que o réu retirou do local: um videogame Playstation 3, um aparelho de TV de 60 polegadas, um home theater, um ventilador preto, uma churrasqueira a gás, um botijão de gás, um armário, um gaveteiro, uma sapateira, um armário comprido, uma cama King com colchão, jogo de poltronas junco, quatro cadeiras e todas as ferramentas (furadeira, parafusadeira, amolador, máquina de pressão de água) e panelas de barro, bem como acrescentou que estão sob a posse do réu uma bicicleta e um notebook (fls. 07). O réu, em contestação, apresentou o seguinte rol: cozinha planejada, cafeteira de cápsulas, airfryer, fogão, geladeira, mesa de oito lugares com cadeiras, ar condicionado marca Fujitsu, home com painel fixo e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

porta de correr embutida, rack com gaveteiro com frente de vidro, ar condicionado 12.000 BTUs inverter Samsung, mesa redonda de vidro temperado, três poltronas do papai com motor elétrico, armário de três portas de correr, armário com duas portas de correr, ar condicionado 9.000 BTUs, armário com três portas de correr, um espelho e ar condicionado 12.000 BTUs e a garagem (fls. 104/105), bem como apresentou fotografias às fls. 134/148.

Levando em consideração a ausência de impugnação específica do rol acima indicado pelas partes e em estrita observância ao regime de bens escolhido pelos litigantes, medida de rigor é a meação dos bens descritos pelas partes e retratados pelo requerido, na proporção de 50% para cada uma das partes, ressaltando-se que a individualização e valoração de cada um deles (remanescentes no imóvel e retirados do local pelo réu) será resolvida em cumprimento de sentença.

3.4 – Da meação dos direitos e obrigações que recaem o veículo Hyundai/Creta 16A ATTITU, ano: 2018/2019, placas FOR8727:

Restou incontroverso que o veículo foi adquirido na vigência do casamento, sendo medida de rigor a meação dos direitos e obrigações que sobre ele recaem na proporção de 50% para cada um dos litigantes.

Todavia, ficará sob a responsabilidade exclusiva daquele que detiver a posse do bem o pagamento de IPVA, licenciamento, DPVAT, multas de trânsito e o custeio de despesas com a sua manutenção.

Ressalte-se que o documento de fls. 59 dá conta da compra do automóvel em setembro de 2019, ou seja, na vigência do convênio ICMS 38/12 do CONFAZ, que fixou o prazo de 02 anos para a transmissão de veículo, a qualquer título, sem a perda dos benefícios fiscais.

Necessário consignar, ainda, que o automóvel será alienado pelo valor de mercado, de acordo com a Tabela FIPE vigente à época, não havendo que se falar em dedução de recursos próprios da demandante em razão do desconto do PcD e uso de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a quitação do automóvel, por força do regime escolhido para o casamento (comunhão parcial de bens).

3.4 – Da meação dos direitos e obrigações que recaem sobre o veículo VW/SAVEIRO 1.6, ano: 2007/2008, placas EAQ-0389:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

Também restou incontroverso que o veículo foi adquirido na vigência do casamento, sendo medida de rigor a meação dos direitos e obrigações que sobre ele recaem na proporção de 50% para cada um dos litigantes,

Todavia, a fim de obviar o enriquecimento ilícito, deverão ser creditadas no respectivo quinhão individual de eventuais prestações pagas apenas por uma das partes após a separação de fato do casal, consoante admite a jurisprudência (TJSP – Apelação Cível no. 0026759-68.2013.8.26.0576 – São José do Rio Preto – 5ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. J.J. Mônaco da Silva – Deram parcial provimento ao apelo da autora, e desproveram o apelo dos réus, v.u. - j. 02.08.17).

Ressalte-se que ficará sob a responsabilidade exclusiva daquele que estiver com a posse do automóvel o pagamento de IPVA, licenciamento, DPVAT, multas de trânsito e o custeio de despesas com a manutenção do bem.

O veículo será alienado pelo valor de mercado indicado na Tabela FIPE vigente à época.

3.5 - Da meação dos direitos e obrigações que recaem sobre o automóvel VW/FOX, 1.6 GII, ano fabricação/modelo: 2012/2013, placas FHA1028:

De acordo com as alegações lançadas pela requerida em contestação (fls. 158), que foram corroboradas pelo *print* da declaração de imposto de renda referente aos exercício 2016/ano calendário 2015, o bem foi a ela doado pelo pai.

Dessa forma, em estrita observância à regra contida no art. 1.659, inciso I, do Código Civil, não há que se falar em meação do bem ou direitos e obrigações que sobre ele recaiam

3.6 – Da meação da empresa Lopes Olivê Planejados:

Na petição inicial, a autora afirmou que a empresa foi constituída na vigência do casamento e renunciou a sua quota parte, imputando ao demandado todos os direitos patrimoniais e encargos (fls. 07)

Todavia, após a apresentação da resposta, requereu a sua meação na proporção de 50% para cada um dos litigantes (fls. 167).

Levando em consideração a manifestação de vontade da autora, presumindo-se que a empresa foi constituída na vigência do matrimônio, uma vez que o réu não apresentou impugnação neste sentido, bem como em estrita observância ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

regime de bens escolhido pelos divorciandos, medida de rigor é a meação do patrimônio da empresa, na proporção de 50% para cada uma das partes, incluindo-se os bens pessoais como imóveis, automóveis, valores existentes em contas bancárias e aplicações financeiras, bem como as dívidas contraídas até a data da separação de fato (01 de junho de 2022).

Anoto que a valoração dos bens empresariais, de ativos financeiros e dívidas será resolvida em cumprimento de sentença.

3.7 - Da meação dos direitos e obrigações que recaem sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 106.250 – 1º CRI de São José do Rio Preto - SP, situado na Avenida Belverdere, 1005, casa 219, Garden Village, São José do Rio Preto - SP:

Conforme se verifica pelo instrumento particular de compra e venda apresentado às fls. 20/47 e na matrícula do imóvel (fls. 14/19), o bem foi adquirido pela autora no dia 20 de agosto de 2008 e, na mesma data, o requerido cedeu à requerente, 50% dos direitos e obrigações da unidade habitacional adquirida (fls. 48/50).

Em que pese a alegação do réu de que a cessão de direitos foi uma simulação visando a proteção do patrimônio da família, uma vez que à época ele se aventurou como "empresário", o documento foi lavrado e assinado de forma consciente pelos interessados e inexistente qualquer vício de consentimento a justificar a anulação do documento.

Ademais, ninguém pode alegar em seu favor a própria torpeza.

Por todo o exposto, não há que se falar em meação de direitos e obrigações sobre o imóvel.

Todavia, poderá o interessado, por meio de via processual adequada, buscar a restituição de eventuais valores e/ou parcelas pagas na vigência do casamento.

Em consequência, restou prejudicado o pedido de arbitramento de alugueis por conta de uso exclusivo de bem comum.

3.8 – Da inexistência de dívidas a serem partilhadas:

Levando em consideração a assertiva da autora de que inexistem dívidas a serem partilhadas, que não foi rechaçada pelo réu, medida de rigor é o acolhimento da alegação.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

3.9 – Da guarda e custeio de metade das despesas do animal de estimação adquirido na vigência do matrimônio:

Restou incontroverso que os litigantes, na constância do matrimônio, adquiriram um cachorro da raça maltês micro, cor branca, que conta com dois anos de idade e que a requerente pleiteou a guarda unilateral do animal, que fica deferida nesta oportunidade.

Em relação à divisão das despesas, compete àquele que assumiu a posse exclusiva do cachorro após a separação, o pagamento integral das despesas com alimentação, medicamento, higiene, dentre outras necessárias, uma vez que gozará com exclusividade dos benefícios da companhia e afeição do pet.

Anote-se que a separação de fato ocorreu faz um ano e que não foram apresentados quaisquer documentos que indiquem que o cachorro padeça de males graves ou justifiquem cuidados especiais e gastos extraordinário.

Dessa forma, deixo de condenar o demandado ao pagamento de metade das despesas com o pet.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE A LIDE, nos termos anteriormente descritos

4 - No mais, em saneamento dos pontos não decididos, passo à organização do processo para definir as questões controvertidas e delimitar o ônus da prova (art. 357, do Código de Processo Civil).

A questão controvertida da lide versa sobre a fixação de alimentos devidos pelo requerido à filha comum, ressaltando-se, por oportuno, que ele reputou como incontroverso o *quantum* fixado a título de alimentos provisórios.

Para dirimi-la, determino a produção de prova documental, consistente em:

- consulta ao Sistema **SISBAJUD**, para a obtenção dos extratos bancários de contas corrente, poupança e de investimentos em nome de **M.H.L., CPF 212.923.178-09**, referente ao período de 09 de novembro de 2022 (distribuição do feito) até a presente data;

- consulta ao sistema **INFOJUD**, para a obtenção das Declarações de Imposto de Renda do alimentante supra indicado referentes aos exercícios de 2022 e

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

2021.

Com a vinda das informações, desde já declaro encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para apresentação das alegações finais, **no prazo de 10 dias**.

Ato contínuo, ao D. Promotor de Justiça para parecer final e, em seguida, tornem os autos conclusos para a prolação de sentença.

Intimem-se.

São José do Rio Preto, 01 de junho de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Beneficiários de Justiça Gratuita – Lei 1.060/50

Processo número: 1062500-40.2022.8.26.0576

MARCELO HENRIQUE LOPES, e GRAZIELA HELEN BRAGUINI LOPES, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, na **AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO** em trâmite perante este juízo e cartório privativo vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados e bastantes procuradores a que esta subscrevem, requerer:

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Excelência, as partes, no intuito de garantir o bem estar da filha do casal, evitando futuros desgastes da disputa judicial, resolvem, de livre e espontânea vontade, livres de qualquer vício de consentimento, celebrar o presente acordo, nos termos a seguir expostos:

1. DA DIVISÃO DOS BENS

a) O imóvel residencial situado no Garden Village, Avenida Belvedere, nº 1005, casa 219, CEP 15056-091, é incomunicável, pertencendo exclusivamente à autora, não tendo o requerido qualquer parcela sobre o imóvel, conforme os termos prolatados em r. decisão de fls. 354/363;

a.1) O Requerido renuncia quaisquer restituição de eventuais valores e/ou parcelas pagas do financiamento habitacional ou qualquer



outra despesa referente ao imóvel, dando-se por irretratável e irrevogável;

b) Os bens que foram retirados da residência pelo requerido ficarão de propriedade deste, incluindo suas ferramentas de trabalho, e os bens que guarnecem a residência, pertencerão à autora, cujo excesso em favor da cônjuge virago será compensado pela renúncia dos 50% referentes ao veículo VW/Saveiro descrito no item "d", com atenção ao item "d.1." abaixo tratado;

c) O veículo Hyundai Creta Attitude 1.6 16v 2018/2019, cor branca, placa FOR-8727, chassi 9BHGA811BKP094572, RENAVAM 01168158882, avaliado pela FIPE em R\$ 83.773,00 (oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais) é comunicável, com 50% para cada parte, o qual ficará com a autora, devendo esta, pagar ao requerido, a quantia de R\$ 41.886,65 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais, sessenta e cinco centavos);

c.1) O Requerido concorda e dar-se-á por quitado, os 50% do veículo Hyundai Creta Attitude 1.6 16v 2018/2019, cor branca, placa FOR-8727, chassi 9BHGA811BKP094572, RENAVAM 01168158882, pelo valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) a ser pago em única parcela, pela Requerente, em conta corrente ou poupança de titularidade do Requerido, a ser informada por este, na assinatura dos contraentes.

d) O veículo VW Saveiro 1.6, ano/modelo 2007/2008, cor cinza, placa EAQ-0389, chassi 9BWEB05W78P060430, RENAVAM 00938109707, avaliada pela FIPE em R\$ 28.704,00 (vinte e oito mil, setecentos e quatro reais), é comunicável, permanecerá exclusivamente com o requerido, sendo de sua inteira responsabilidade os gastos arcados a título de transferência, observado a obrigação de fazer abaixo firmada (item d.2).

d.1) O requerido já está na posse do veículo VW Saveiro desde a separação de fato do casal em 01/06/2022 e, desde então, assume sob sua inteira responsabilidade (do Requerido), civil e criminal pela posse, guarda e uso do veículo acima descrito, bem como multas de trânsito e IPVAs vencidos ou vincendos, isentando totalmente a Requerente contra quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros ou quaisquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o veículo.

d.2) Fica condicionado que o repasse do valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (item c.1) só será efetivado mediante a apresentação da transferência do veículo SAVEIRO em nome do cônjuge varão, cujo documento CRV está em posse da cônjuge

virago, que se compromete a entregá-lo assinado tão logo seja disponibilizada publicação da homologação do presente acordo.

e) O veículo VW/FOX, 1.6, ano 2012/2013, placa FHA1028 é incomunicável e será irrevogável e irretratável os termos prolatado na r. decisão nos autos 1062500-40.2022.8.26.0576, as fls. 354/363, não havendo que se falar em meaço do bem ou direitos e obrigações que sobre ele recaiam;

f) O animal de estimação - cachorro da raça Maltês micro, cor branca - ficará com a cōnjuge virago e a filha do casal, assumindo integralmente as despesas;

g) O valor depositado na poupança da CAIXA é proveniente de doação recebida pelos avós maternos para a Gabriela, filha do casal ora litigantes, estando reservado para custear a festa de aniversário da criança, e não será partilhado entre o casal.

h) A Empresa Lopes Olivê Planejados, marcenaria do requerido não possui empresa ativa, o qual, a cōnjuge virago, renuncia sua cota-parte, assumindo o cōnjuge varão, todos os encargos, obrigações e direitos de seu trabalho vencidos e vincendos.

2. DA FIXAÇÃO DA PENSÃO

As partes requerem que seja fixada a pensão em 70% do salário-mínimo nacional vigente à época do pagamento, com as correspondentes recomposições anuais, conforme as legislações.

3. DA GUARDA E VISITAS

A guarda da filha será compartilhada, com residência fixa com a genitora, e visitas na forma abaixo estipulada:

a) A requerente não se opõe à guarda compartilhada da filha, mantendo-se a residência fixa da mesma com ela (a genitora).

a.1) Havendo atividades extracurriculares (vôlei, inglês, etc.) ou consultas médicas ou qualquer outro compromisso da criança, os genitores deverão compartilhar, alternadamente, a responsabilidade de acompanhamento da criança no evento.

b) O cōnjuge varão poderá encontrar a menor nos horários livres, desde que previamente anunciada e autorizada à visita para não atrapalhar a rotina da

criança. Compromete-se a buscar a filha, diariamente, na escola após o término do ensino.

Parágrafo Único: Havendo a impossibilidade de buscar a filha na escola, o genitor se responsabiliza em conseguir a condução escolar para entregar a criança na residência da avó materna ou na casa da própria filha, se a genitora estiver presente no imóvel. Se o genitor não providenciar a condução escolar acima citada, poderá a genitora providenciá-la e depois exigir o reembolso das despesas ao requerido.

c) As visitas aos finais de semana serão alternadas, devendo o cônjuge varão retirar a criança após a saída da escola na sexta feira e devolve-la ate as 20 Hs do domingo.

d) Toda quarta feira a criança ficará com o pai, que deverá retirá-la às 18:00 horas e devolverá na quinta feira as 18:00 horas, após a escola, pernoitando com ela de quarta para quinta-feira.

e) Os feriados e datas comemorativas também serão alternadas, devendo o cônjuge varão retirar a criança as 10:00 hs e devolve-la ate as 20:00 Hs do mesmo dia. Dias das mães e dos pais a criança passará o dia com o homenageado, independentemente de quem seja o direito de permanência com a infante no final de semana.

f) Nas festividades de fim de ano a criança passará o Natal dos anos pares com a mãe e o ano novo com o pai, alternando-se nos anos impares. A primeira quinzena das férias escolares de janeiro será acompanhada do genitor que estiver com a criança naquele Ano Novo, emendando-se ano novo com férias na presença do mesmo genitor (Exemplo: quem estiver com a criança no ano novo ficara com a primeira quinzena de férias de janeiro).



4. DO NOME DA CÔNJUGE VIRAGO

A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, GRAZIELA HELEN BRAGUINI.

As partes concordam que todas as clausulas e condições do presente acordo terão validade a partir da homologação judicial.

Pelo exposto, respeitosamente REQUEREM:

1) A HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil;

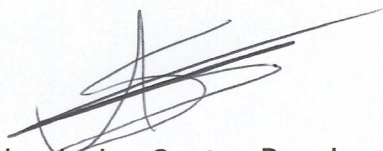
2) Que seja HOMOLOGADA a desistência do prazo para recurso, manifestada pelas partes neste ato, para que o presente acordo, devidamente homologado, surta os efeitos legais a ele inerentes de forma imediata, nada mais

havendo a reclamar sobre o divorcio e a partilha de bens do casal;

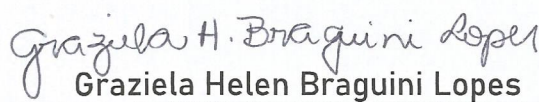
3) Que os peticionantes – beneficiários da Justiça Gratuita - sejam dispensados do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Termos em que Pede Deferimento

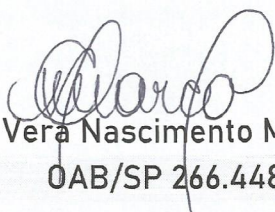
São José do Rio Preto – SP, 11 de julho de 2.023



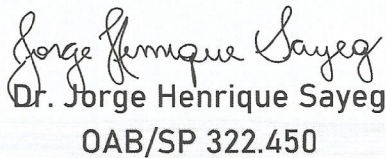
Dr. Ademir dos Santos Pereira
OAB/SP 360.795



Graziela Helen Braguini Lopes



Dra. Vera Nascimento Marçal
OAB/SP 266.448



Dr. Jorge Henrique Sayeg
OAB/SP 322.450



Marcelo Henrique Lopes

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **1062500-40.2022.8.26.0576**
Classe - Assunto **Divórcio Litigioso - Dissolução**
Requerente: **Graziela Helen Braguini Lopes**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos.

GRAZIELA HELEN BRAGUINI LOPES, qualificada nos autos, ajuizou ação de **Divórcio Litigioso** em face de MARCELO HENRIQUE LOPES, alegando o casamento das partes em 23.04.2009, sendo que da união adveio 01 filha, existindo bens móveis e imóveis a serem partilhados. Aduz que em razão de problemas no relacionamento conjugal, decidiram pela separação de fato, sem possibilidade de reconciliação.

Citado e intimado para a audiência, sobreveio o acordo entre as partes (fls.394-8).

O D. Promotor de Justiça opinou pela homologação do acordo.

É o relatório.

A ação deve seguir como **divórcio consensual**, tomando a serventia as devidas providências.

O Termo de acordo às fls. 394-8 retratou a livre vontade por eles manifestada no sentido de ver rompido definitivamente o vínculo conjugal e matrimonial.

O requerimento satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 66/2010, em que não há mais necessidade de comprovação do lapso temporal da separação de fato, nem se admite discussão a respeito de culpa.

As partes querem se divorciar e o Estado deve atender tal pretensão desde logo.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos, os termos do acordo celebrado às fls. 394-8 e DECRETO O DIVÓRCIO do casal

1062500-40.2022.8.26.0576 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

G.H.B.L e M.H.L.

Ato contínuo, homologo o acordo de guarda, visitas e alimentos, mencionado às fls. 394-8, relativamente à filha menor do casal .

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

Ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, **transitando em julgado a sentença neste ato.**

Manda ao Senhor Oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais que proceda à margem do assento de casamento a necessária averbação, de modo a ficar consignado o divórcio do casal, **nos termos dos elementos que abaixo seguem,** SERVINDO A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO/OFÍCIO.

Por litigarem sob os auspícios da Assistência Judiciária Gratuita, deixo de lhes impor a responsabilidade pelo pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.

São José do Rio Preto, 21 de julho de 2023.

Elementos para averbação:

Oficial de Registro: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito de São José do Rio Preto.

Nome das partes: Graziela Helen Braguini Lopes e Marcelo Henrique Lopes

Nome que as partes passaram a adotar: Graziela Helen Braguini e Marcelo Henrique Lopes

Registro de Casamento: Matrícula nº: 3162, Livro B11AUX, fls. 146

Data da sentença: 21 de julho de 2023.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de São José do Rio Preto

FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Tupi, 765, 1º Andar - Nova Redentora

CEP: 15090-020 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3354-3906 - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

Data do trânsito em julgado: 21 de julho de 2023.

Partes são beneficiárias da assistência gratuita: (x) sim () não

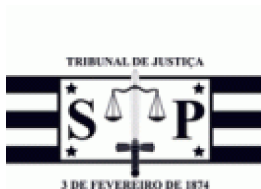
(x) homologada a partilha de bens

() julgada a partilha de bens

() não houve partilha de bens

() não há bens a partilhar

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES****Rua Tupi, 765, 1º Andar, Nova Redentora - CEP 15090-020, Fone: (17) 3354-3906, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1062500-40.2022.8.26.0576**
Classe – Assunto: **Divórcio Litigioso - Dissolução**
Requerente: **Graziela Helen Braguini Lopes**
Requerido: **Marcelo Henrique Lopes**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Trânsito em Julgado com Baixa

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado na data do ato.
Certifico ainda que o processo foi baixado definitivamente no sistema.
Nada Mais. São José do Rio Preto, 21 de julho de 2023. Eu, ____,
Escrevente Técnico Judiciário, procedi à assinatura digital e liberação
nos autos.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES**

Rua Tupi, 765, 1º Andar, Nova Redentora - CEP 15090-020, Fone: (17) 3354-3906, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1fam@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CUSTAS E
ARQUIVAMENTO DEFINITIVO**

Processo Digital nº: **1062500-40.2022.8.26.0576**
 Classe – Assunto: **Divórcio Litigioso - Dissolução**
 Requerente: **Graziela Helen Braguini Lopes**
 Requerido: **Marcelo Henrique Lopes**

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

C E R T I D ã O

Certifico e dou fé que, após compulsar os presentes autos, verifiquei que não há custas a recolher por motivo de isenção/deferimento de justiça gratuita e procedi ao seu arquivamento definitivo. Nada Mais. São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2023, Elizângela Ribeiro Santos Hamada, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevo.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

505593 - Certidão de Cartório - CUSTAS - Certidão de Inexistência de Custas e Arquivamento-
Cível-61615